

	RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE EXPEDIENTE	Código	RF-RE-121
	PROCESO: REGISTRO NACIONAL FORESTAL	Versión	1
		Fecha de implementación:	01/04/2024

Resolución No.DSR-11-101-0005-3.5.2-2025

DIRECCIÓN SUB-REGIONAL I-1, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, 16 DE JULIO DEL 2025.

Se tiene a la vista el expediente administrativo número 11-03661-3.5.2-2024, el cual contiene la solicitud de inscripción/actualización en el Registro Nacional Forestal en la categoría de Empresas Forestales subcategoría de Depósitos de Productos Forestales, ubicada en el municipio de Guatemala del departamento de Guatemala, realizada por: Byron Rafael Montes Cruz identificado (a) con el Código Unico de Identificación número: 2533526650101 extendido por el Renap.

CONSIDERANDO

Que el artículo quinto del Decreto Legislativo 101-96 establece que El Instituto Nacional de Bosques -INAB- es una entidad estatal, autónoma, descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, es el Órgano de Dirección y Autoridad Competente del Sector Publico Agrícola en materia forestal.

CONSIDERANDO

Que el Reglamento del Registro Nacional Forestal, Resolución de Junta Directiva, Acta JD.01.19.2023, en el artículo número 16, establece que el Director de la Oficina Subregional del INAB correspondiente, con base al análisis legal y técnico de la documentación respectiva debe emitir la resolución correspondiente, el artículo 13 establece los requisitos de inscripción, el artículo 19 establece que la Actualización es periódica y que El INAB establecerá los montos que se deben cobrar para la inscripción o actualización en el RNF; siendo el inciso J del Acta No. JD.45.2019, y su manual de procedimientos y formularios vigentes.

CONSIDERANDO

Que con fecha 04/07/2024 esta Dirección Subregional notificó al señor (a) Byron Rafael Montes Cruz el oficio número 11 mediante el cual se le hizo el requerimiento de documentos o enmiendas técnicas y/o jurídicas, como previo para continuar con el trámite del expediente administrativo número 11-03661-3.5.2-2024. A la fecha el señor (a) Byron Rafael Montes Cruz no ha realizado acción alguna para subsanar dicho requerimiento, dejando de accionar por más de seis(6) meses después de su notificación

POR TANTO

Esta Dirección Subregional, con base en lo considerado y a lo preceptuado en los artículos 1,2,6,88 del Decreto Legislativo número 101 - 96, Ley Forestal, en lo establecido en los artículos 1,2,3,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,24 y 26 del Reglamento del Registro Nacional Forestal vigente y artículo 5, de la Ley de lo contencioso administrativo, Decreto 119-96.

RESUELVE

- I. Denegar la solicitud del señor: Byron Rafael Montes Cruz contenida en el expediente administrativo número 11-03661-3.5.2-2024.
- II. Archivar el expediente administrativo número 11-03661-3.5.2-2024 a nombre de: Byron Rafael Montes Cruz por haberse dejado de accionar por más de seis meses en la gestión del mismo.

Estefanny Virginia Avila Hernández
Dirección SubRegional I-1